

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת  
יוליה מלינובסקי  
אביגדור ליברמן  
עודד פורר  
חמד עמאר

---

5768/25/פ

### הצעת חוק איסור קבלת תמורה וחובת דיווח על קשרים עם מדינה זרה, התשפ"ה–2025

- מטרה 1. מטרת חוק זה להסדיר את האיסור על עובדי מדינה ונבחרי ציבור לקבל תמורה ממדינה זרה וכן להבטיח גילוי נאות של קשרים עסקיים עם מדינות זרות מצד גורמים המספקים שירותים למוסדות המדינה.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "מוסד מדינה" – משרד ממשלתי, יחידת סמך, תאגיד סטטוטורי, חברה ממשלתית, או כל גוף אחר הממלא תפקיד ציבורי על פי דין ;
- "ספק שירות" – אדם או תאגיד המבקש לספק שירות, במישרין או בעקיפין, למוסד מדינה, נבחר ציבור, מפלגה, רשות ציבורית אחרת או מי מטעם ;
- "קשר עסקי" – יחסי עבודה, התקשרות למתן שירותים, הסכם ייעוץ, השקעה, מימון או כל התקשרות כלכלית אחרת ;
- "תמורה" – המקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת.
- איסור קבלת תמורה ממדינה זרה 3. (א) עובד מדינה, נבחר ציבור או מי מטעם, לא יקבלו במישרין או בעקיפין, תמורה ממדינה זרה, בכל הנוגע לתפקידם הציבורי.
- (ב) האיסור הקבוע בסעיף זה יחול גם על תמורה ממדינה זרה שקיבל גורם כאמור בסעיף קטן (א) באמצעות צד שלישי.
- (ג) המפר הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשר שנים.

- חובת דיווח על 4. (א) ספק שירות ימסור למזמין השירות טרם תחילת ההתקשרות, הצהרה מפורטת בנוגע לכל קשר עסקי שהיה לו עם מדינה זרה או עם גורם עסקי קשרים עם מדינה זרה
- מתווך, במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן ההצהרה; בסעיף זה, "גורם עסקי מתווך" – כל אדם או תאגיד המשמש כמתווך, נציג, סוכן או שליח בקשר עסקי בין ספק השירות לבין מדינה זרה.
- (ב) ההצהרה תכלול פירוט של מהות ההתקשרות, סכומי הכסף שהתקבלו, תקופת ההתקשרות והגורמים המעורבים בה.
- (ג) אדם שמסר מידע כוזב או חלקי בהצהרתו, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.<sup>1</sup>

## דברי הסבר

הצעת חוק זו מוגשת על מנת להתמודד עם תופעה מדאיגה ופסולה שנחשפה לאחרונה, במסגרתה גורמים ישראלים פעלו לכאורה בהשפעת אינטרסים זרים תוך ניצול עמדות השפעה רגישות בסביבת מקבלי החלטות במדינה. כך, בתקופה האחרונה נחשפה פרשה חמורה, פרשת קטאר-גייט, שבה בעלי תפקידים הקשורים קשר הדוק לגורמי השלטון, קיבלו לכאורה תמורה ממדינה זרה באמצעות מתווכים, ופעלו לכאורה לקידום האינטרסים של אותה מדינה בישראל בעת מלחמה. החקירה חשפה מנגנון מורכב שכלל לוביסט של מדינה זרה ששילם לבעלי תפקידים בישראל באמצעות אנשי עסקים ישראלים, אשר שימשו כ"ארנקים" ומתווכים להעברת הכספים. החקירה העלתה כי גורמים המקורבים למוקדי קבלת החלטות קיבלו לכאורה תשלומים מאותה מדינה זרה, מבלי שהדבר דווח כנדרש, והפיצו לכאורה מסרים שאינם עולים בקנה אחד עם האינטרסים הלאומיים של ישראל. קל וחומר כאשר מדובר במדינות כמו קטאר, הידועה במתן סיוע לארגוני טרור ובפעולתה נגד המדינה.

לאור זאת, מוצע לאסור על עובדי מדינה, נבחר ציבור או מי מטעמם לקבל, במישרין או בעקיפין, תמורה ממדינה זרה, גם כאשר התמורה מועברת באמצעות צד שלישי. כמו כן, מוצע להחיל חובת הצהרה על כל מי שמספק שירות למוסד מדינה, נבחר ציבור, מפלגה או רשות ציבורית אחרת, בנוגע ליחסיו עם מדינה זרה או עם גורם עסקי מתווך ולקבוע עונשים משמעותיים על הפרת הוראות חוק זה כדי להבטיח את אכיפתו היעילה ולהרתיע מפני הפרתו.

לפי הצעת החוק, עובד מדינה, נבחר ציבור או מי מטעמם שיקבלו תמורה ממדינה זרה, יהיו צפויים לעונש של עד עשר שנות מאסר. בנוסף, ספק שירות שימסור מידע כוזב או חלקי בהצהרתו בנוגע לקשריו העסקיים עם מדינה זרה, יהיה צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר או קנס בסכום של עד 452,000 שקלים חדשים (כפול מהקנס הקבוע כיום בחוק, העומד על 226,000 שקלים חדשים).

החוק המוצע נועד לחזק את אמון הציבור במערכות השלטון ומטרתו למנוע מצב בו אינטרסים זרים משפיעים על תהליכי קבלת החלטות במדינה ללא שקיפות וכלי פיקוח ראויים. הגברת השקיפות והטלת איסורים מפורשים בחוק, יסייעו להגן על האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ז' באייר התשפ"ה (05.05.2025)

<sup>1</sup> ס"ח התשל"ז, עמ' 226.